

الفصل الأول: ضوابط منح الائتمان

القسم الثاني: تمويل نشاط شركات التنمية العقارية

أولاً: ضوابط وقواعد التمويل المصرفي لشركات التنمية العقارية العاملة في مجال إنشاء الوحدات السكنية

بغرض بيعها^١

المادة الأولى

مع مراعاة الضوابط والقواعد السابق صدورها من البنك المركزي المصري بشأن التمويل العقاري ومنح الائتمان، والمحددات الواردة بالسياسة الائتمانية لكل بنك في مجال هذه النوعية من الائتمان، يكون تقديم التمويل المصرفي لشركات التنمية العقارية العاملة في مجال إنشاء الوحدات السكنية بغرض بيعها وفقاً للضوابط والقواعد التالية: -

١. أن تكون الأرض المقام عليها الوحدات السكنية مملوكة للشركة المقترضة أو صدر بها قرار تخصيص من الجهة المالكة لها، مع إمكانية منح تمويل للمشروعات العقارية القائمة على المشاركة بين شركات التنمية العقارية وجهات حكومية و/أو شركات خاصة، وذلك شريطة التأكد من توافر جدارة ائتمانية وسمعة جيدة وملاءة مالية مرتفعة لكافة الأطراف^٢

٢. الفصل التام بين التمويل المقدم لشركة التنمية العقارية وتمويل الراغبين في شراء الوحدات السكنية.

٣. تأكد البنك من إجراء الشركة للدراسات الفنية اللازمة للتأكد من جدوى المشروع تحت إشراف استشاريين متخصصين من قبل البنك. مع استعانة البنك بجهة استشارية متخصصة لمتابعة تنفيذ المشروع واعتماد نسب الانجاز، وليكون السحب من التمويل متمشياً مع هذه النسب.

مع ضرورة قيام البنك بالإزام الشركة بتقديم جدول زمني مفصل للانتهاء من أعمال الانشاءات وذلك لكل مرحلة من مراحل المشروع، على أن يتم مراجعة حجم الإنجاز الفعلي مع الجدول الزمني من قبل الجهة الاستشارية المختصة للتأكد من جدية الشركة في إنهاء المشروع وان التمويل المقدم ليس بغرض المضاربة في العقارات أو تجنيبها للاستفادة من فروق الأسعار^٢.

٤. استعانة البنك بقانونيين مؤهلين لإعداد عقود ومستندات التمويل بما يكفل سلامة الائتمان الممنوح وضمان استعادة مستحقات البنك.

^١ كتاب السيد محافظ البنك المركزي بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٠٨

^٢ كتاب السيد محافظ البنك المركزي بتاريخ ١٥ فبراير ٢٠٢١

المادة الثانية:

يراعى عند اتخاذ القرار الائتماني الخاص بتمويل إنشاء الوحدات السكنية بغرض بيعها، أن يكون التمويل مستنداً إلى تكلفة إنشاء المشروع وليس القيمة البيعية للوحدات السكنية.

المادة الثالثة:

- يقوم البنك بفتح حساب خاص لخدمة المشروع تودع فيه كل متحصلات بيع الوحدات السكنية من مقدمات وأقساط وغرامات تأخير وعمولات ومقابل تنفيذ أعمال إضافية وأموال الشركة الذاتية المخصصة للمشروع وغيرها، وكذلك فتح حساب آخر جاري مدين يتم من خلاله صرف التمويل المقدم من البنك، ولا يستخدم رصيد الحسابات المشار إليها إلا في الإنفاق على المشروع أو سداد مديونية الحساب الجاري المدين، وبما يتناسب مع ما تم تنفيذه من المشروع وفقاً لما تقر به الجهة الاستشارية المشار إليها في المادة الأولى بند (٣) من ذات القرار^٢.

المادة الرابعة:

تُحسب الرافعة المالية للمشروع المُمول على أساس التزامات المشروع شاملة التمويل المطلوب من البنك منسوبة إلى أموال الشركة الذاتية المخصصة للمشروع، وعلى أن تعتبر المقدمات المدفوعات من حاجزي ومشتري الوحدات المباعة جزءاً من التزامات المشروع.

المادة الخامسة:

لأغراض حساب معيار كفاية رأسمال البنك، يتم ترجيح حجم الائتمان الممنوح للشركة وفقاً للنموذج الآتي:

مثال رقم (١): (الرافعة المالية للمشروع ١:٢ أو أفضل)

تكلفة المشروع ١٠٠ مليون جنيه

الرافعة المالية للمشروع = إجمالي التزامات المشروع/أموال الشركة الذاتية المخصصة للمشروع

٦٧ مليون جنيه : ٣٣ مليون جنيه

٦٧% : ٣٣%

أي أن الرافعة المالية = ١:٢، لذا، يكون وزن المخاطر ١٠٠% لالتزامات المشروع.

مثال رقم (٢): (الرافعة المالية للمشروع تزيد عن ١:٢)

إذا زادت الرافعة المالية عن ١:٢ تُرجح قيمة الزيادة في نسبة الالتزامات بمعامل ٤ ويُضاف الناتج إلى ١٠٠% للوصول إلى وزن المخاطر لإجمالي التزامات المشروع، وذلك وفقاً للنموذج التالي:

تكلفة المشروع ١٠٠ مليون جنيه

الرافعة المالية للمشروع = إجمالي التزامات المشروع/أموال الشركة الذاتية المخصصة للمشروع

٧٥ مليون جنيه : ٢٥ مليون جنيه، أي أن الرافعة المالية = ٣ : ١

٧٥% : ٢٥%

زيادة نسبة الالتزامات عن الحالة الأساسية ٧٥%-٦٧%=٨%

ويكون وزن المخاطر كما يلي: $٨\% \times ٤ = ٣٢\%$ $٣٢\% + ١٠٠\% = ١٣٢\%$ وزن مخاطر إجمالي التزامات المشروع.

المادة السادسة:

لا يعتبر التمويل المقدم لحاجزي الوحدات السكنية تمويلاً عقارياً أو بضمان رهن عقاري إلا بعد تسليم الوحدة السكنية والانتفاء من كامل مرافق المشروع، مع مراعاة سريان باقي أحكام قانون التمويل العقاري والقرارات المنفذة له.

المادة السابعة:

لا يجوز للبنك خصم الأوراق التجارية ووسائل الدفع الأخرى المقدمة لشركة التنمية العقارية من حاجزي الوحدات السكنية ولا تخفض مديونية الشركة بها إلا بعد تمام التسليم للوحدات إلى مشتريها وإقرارهم بذلك، وذلك مع عدم الإخلال بحق البنك في قبول تلك الأوراق التجارية ووسائل الدفع من شركات التنمية العقارية للحصول عند الاستحقاق، على أن تُستخدم الحصائل في هذه الحالة لتخفيض مديونية المشروع تجاه البنك.

المادة الثامنة:

تسري الضوابط والقواعد الواردة في هذا القرار على التمويل المقدم من البنوك لشركات التمويل العقاري وشركات إعادة التمويل

المادة التاسعة:

يتعين الالتزام الكامل بالضوابط والقواعد سالف الإشارة إليها اعتباراً من تاريخ صدور ذلك القرار بما في ذلك ما لم يتم تنفيذه من تسهيلات ائتمانية قائمة قبل ذلك التاريخ.

المادة العاشرة:

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

كما يمكن السماح للبنوك بتمويل أقساط الأراضي المستحقة على عملائها الحاصلين على تسهيلات ائتمانية قائمة من شركات التنمية العقارية العاملة في مجال إنشاء الوحدات السكنية بغرض بيعها، وذلك شريطة التالي^٣:

١. أن يتم منح التمويل ضمن التسهيل القائم لشركة التنمية العقارية، وذلك فقط في حالة تعرض الشركة لعجز في السيولة يحول دون تمكنها من سداد الأقساط المستحقة للجهة مالكة الأرض من مواردها الذاتية، مع قيام البنك بإجراء الدراسة الائتمانية اللازمة للتحقق من ذلك.
٢. أن تكون الجهة المالكة للأرض إحدى الأجهزة أو الجهات الحكومية.
٣. قيام البنك بدراسة التدفقات النقدية للمشروع بعد تضمين قيمة العجز الإضافي المراد تمويله، وذلك للوقوف على جدوى المشروع وقدرة العميل على الوفاء بالتزاماته تجاه كافة الأطراف المعنية.
٤. أن تكون شركة التنمية العقارية قد قامت بالفعل باستلام دفعات مقدمة من عملائها وتم البدء في أعمال الإنشاء.
٥. التأكيد على أن التمويل الممنوح لشركات التنمية العقارية لتمويل أقساط الأراضي سيتم إضافته إلى إجمالي قيمة المبالغ الممنوحة من البنوك لشركات التنمية العقارية عند حساب الحد الأقصى الوارد بالبند رقم ١٢ من الكتاب الدوري الصادر بتاريخ ٧ أبريل ٢٠١٩ بشأن ضوابط خصم الأوراق التجارية لشركات التنمية العقارية دون حق الرجوع على الساحب.

ثانياً: خصم الأوراق التجارية المقدمة من شركات التنمية العقارية

في إطار سعي البنك المركزي الدائم نحو دعم كافة أنشطة الاقتصاد المصري، وخاصة تلك التي تساهم في خطط التنمية التي تتبناها الدولة، ومنها قطاع التنمية العقارية والذي يعد قاطرة الاقتصاد لارتباطه بالعديد من الصناعات الأخرى. فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠١٩ إصدار ضوابط بشأن خصم الأوراق التجارية لشركات التنمية العقارية دون حق الرجوع عليها على النحو التالي (مع التأكيد على استمرار سريان القواعد المشار إليها أعلاه والمؤرخة ٢ أكتوبر ٢٠٠٧ و ١١ يناير ٢٠١٦)^٤:

^٣ كتاب السيد محافظ البنك المركزي المصري بتاريخ ١٥ فبراير ٢٠٢١

^٤ كتاب السيد محافظ البنك المركزي المصري بتاريخ ٧ إبريل ٢٠١٩

استثناء الأوراق التجارية المخصومة دون حق البنك في الرجوع على شركات التنمية العقارية من تعليمات الحد الأقصى لنسبة أقساط القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي إلى الدخل الشهري للأفراد الطبيعيين وذلك شريطة الالتزام بالضوابط التالية:

- ١- تقوم شركات التنمية العقارية باستيفاء إقرار موقع من العملاء بموافقاتهم على تحويل تلك المديونية لصالح البنك وموافاة البنك بصورة منه أو تضمين عقد الشراء بند يفيد موافقة العميل علي إمكانية قيام شركة التنمية العقارية بتحويل المديونية للبنك.
- ٢- إلزام شركة التنمية العقارية بإخطار العميل بقيمة الأوراق التجارية المحولة واسم البنك حال قيامها بتحويل مديونية العميل عليه.
- ٣- أن تكون الأوراق التجارية المزعم خصمها خاصة بوحدة تم تسليمها إلى مشتريها، مع استيفاء الشركة إقرار منهم بذلك وموافاة البنك بصورة منه.
- ٤- أن يكون قد تم سداد ٥٠% من القيمة التعاقدية للوحدة كحد أدنى.
- ٥- ألا تتجاوز المدة المتبقية لسداد باقي الأقساط ٦ سنوات من تاريخ خصم الأوراق التجارية.
- ٦- حصول البنك على حوالة حق لصالحه نافذة على الوحدة (طبقاً لرأي المستشار القانوني للبنك).
- ٧- تقوم الشركة بموافاة البنوك بتقرير ربع سنوي معتمد من أحد مراجعي الحسابات المسجلين لدى البنك المركزي يوضح نسبة الأوراق التجارية المرتدة من إجمالي محفظة الشركة محسوبة على أساس متوسط ثلاث سنوات، وتعتبر الأوراق التجارية مرتدة حال عدم تحصيلها خلال ٩٠ يوم.
- ٨- يقوم البنك بإجراء استعلام ائتماني لكل عميل في محفظة الأوراق التجارية المقدمة للخصم على حده.
- ٩- تقوم الشركة بإيداع مبلغ نقدي لدى البنك عند قبول الأوراق التجارية للخصم يستخدم لمقابلة الأوراق التجارية المرتدة بواقع ١٠% من إجمالي محفظة الشركة المزعم خصمها بحد أدنى، أو ما يساوي مرتين من نسبة الأوراق التجارية المرتدة بمحفظة الشركة المشار إليها بالبند رقم ٧ مضروباً في إجمالي قيمة الأوراق التجارية المقدمة للخصم، أيهما أكثر، وذلك على النحو التالي:
(نسبة الأوراق التجارية المرتدة * ٢) * إجمالي قيمة الأوراق التجارية المقدمة للخصم.
- ١٠- يتعين على الشركة الحفاظ على النسبة الوارد ذكرها بالبند السابق طوال فترة سريان خصم الأوراق التجارية، ويستخدم المبلغ المشار إليه في مقابلة قيمة الأوراق التجارية المرتدة فور ارتدادها.
- ١١- استيفاء تعهد من الشركة يفيد أنه في حال ارتداد ورقة تجارية من محفظة الأوراق التجارية الخاصة بعميل يتم استبدال كامل محفظته بمحفظة عميل آخر أو قيام الشركة بسداد قيمة المحفظة لهذا العميل، وذلك خلال ٦٠ يوم بحد أقصى من تاريخ الارتداد.

١٢- ألا تتعدى إجمالي قيمة المبالغ الممنوحة من البنوك لشركة التنمية العقارية بالإضافة إلى المديونية الناتجة عن خصم الأوراق التجارية دون حق البنك في الرجوع على الشركة إلى إجمالي حقوق الملكية للشركة معدل ١:٣.

١٣- ألا يجاوز إجمالي المبالغ الممنوحة للشركة وأطرافها المرتبطة - بغرض خصم الأوراق التجارية دون حق البنك في الرجوع على الشركة - نسبة ١% من إجمالي محفظة القروض المباشرة لكل بنك، على ألا يتعدى إجمالي هذا النوع من التمويل نسبة ٣% من إجمالي محفظة القروض المباشرة لكل بنك.

١٤- ألا يتعدى المبلغ الممنوح تحت هذا النوع من التمويل من القطاع المصرفي ككل مبلغ ٥٠ مليار جنيه، ويتم متابعه ذلك من خلال قطاع الرقابة والإشراف (إدارة الرقابة المكتبية) بالبنك المركزي.

١٥- يتم الاقرار عن مديونية كل شركة تنمية عقارية على حده فيما يخص الأوراق التجارية دون حق البنك في الرجوع على الشركة، وذلك إلى الإدارة المركزية لتجميع مخاطر الائتمان -كمعلومة هامشية - وذلك لاحتمال النسب الواردة بالبنود السابقة.

١٦- يتم الاقرار عن هذه المديونية على الأفراد الطبيعيين بشكل منفصل إلى الإدارة المركزية لتجميع مخاطر الائتمان والشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I-Score)، على أن يتم استبعادها من نسبة الحد الأقصى لقيمة الأقساط المستحقة إلى الدخل الشهري للفرد.

١٧- يتعين على البنوك أن تتخذ ما تراه لازماً من إجراءات لدراسة شركات التنمية العقارية لدى خصم الأوراق التجارية المقدمة منهم بدون حق الرجوع في ضوء سياستهم الائتمانية مع مراعاة الالتزام بكافة ضوابط منح الائتمان والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي المصري.

١٨- الالتزام بما ورد من قواعد عند احتساب مخصصات القروض العقارية للإسكان الشخصي بتعليمات تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية معيار (IFRS٩) الصادرة بتاريخ ٢٦ فبراير ٢٠١٩، وأسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء وتكوين المخصصات الصادرة بتاريخ ٦ يونيو ٢٠٠٥ و ٤ أبريل ٢٠٠٦.

١٩- موافاة البنك المركزي ببيان شهري وفقاً للنماذج الواردة من إدارة الرقابة المكتبية في هذا الشأن.

تسري هذه التعليمات اعتباراً من ٧ إبريل ٢٠١٩ ولا تنطبق على الأوراق التجارية المخصومة دون حق البنك في الرجوع على الشركات قبل هذا التاريخ.

